

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4149/2548

บริษัทสยามชินเท็คคอนสตรัคชั่น
จำกัด (มหาชน)

ลูกหนี้ผู้
ร้องขอ

บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

เจ้าหนี้

ป.พ.พ. มาตรา 341

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/33

การที่กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้ขอหักกลบลบหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ตามมาตรา 90/33 นั้น เป็นระบบการจัดการทรัพย์สินในอันที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ที่จะนำหนี้ที่ตนมีภาระต้องชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้อยู่แล้วในเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไปหักกับหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้

มาตรา 90/33 บัญญัติว่า "เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นลูกหนี้ในเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ" ย่อมหมายถึงในเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้นั้น ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างเป็นหนึ่งซึ่งกันและกัน มิได้หมายถึงช่วงระยะเวลาที่ลูกหนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ฉะนั้น หนี้ที่เจ้าหนี้จะนำมาหักกลบลบหนี้ได้นั้นเจ้าหนี้ต้องเป็นหนี้ลูกหนี้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเจ้าหนี้จึงนำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้ได้

ถ้าเจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้หลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเช่นกัน เจ้าหนี้และลูกหนี้นี้อย่อมสามารถนำหนี้ที่มีต่อกันมาหักกลบลบหนี้กันได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 341 โดยหากเจ้าหนี้เป็นฝ่ายที่ขอหักกลบลบหนี้แล้วก็ย่อมทำได้โดยการแสดงเจตนาต่อผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนแล้วแต่กรณี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2543 และตั้งบริษัทสยามชินเทค แพลนเนอร์ จำกัด เป็นผู้ทำแผน ต่อมาศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนโดยมีผู้ทำแผนเป็นผู้บริหารแผน

เจ้าหนี้นี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในมูลหนี้ตามสัญญาซื้อขายตัวเงิน สัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียน ตัวสัญญาใช้เงิน สัญญาให้การอุปการะในทางการเงินโดยการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกัน สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและสัญญาให้เงินช่วยเหลือการก่อสร้าง รวมเป็นเงิน 410,383,670.63 บาท พร้อมดอกเบี้ย นับแต่วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจนกว่าจะได้รับชำระเสร็จ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้แย้งคัดค้าน ต่อมาเจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอหักกลบลบหนี้ตามหนังสือฉบับลงวันที่ 23 สิงหาคม 2543 ขอหักหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ในหนี้ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมค้างของสินเชื่อกับเงินค้ำประกันผลงาน จำนวน 12,487,416.04 บาท ฉบับลงวันที่ 9 มกราคม 2544 ขอหักหนี้เงินค่าก่อสร้างจำนวน 6,338,125.15 บาท ที่เจ้าหนี้จะต้องชำระแก่ลูกหนี้กับหนี้คืนเงินช่วยเหลือการก่อสร้างเนื่องจากผิดสัญญาจำนวน 478,124.60 บาท และหนี้ดอกเบี้ยสินเชื่อกับจำนวน 5,860,000.55 บาท

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 410,383,670.63 บาท พร้อมดอกเบี้ยส่วนหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ในเงินค้ำประกันผลงานจำนวน 12,487,416.05 บาท และหนี้เงินค้ำก่อสร้างจำนวน 7,063,497.58 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่อนุญาตให้เจ้าหนี้นำมาหักกลบลบหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/33

เจ้าหนี้ยื่นคำร้องว่า หนี้ของทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และของลูกหนี้อยู่ในข่ายที่เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ได้ตามมาตรา 90/33 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ประกอบมาตรา 341 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ย่อมทำให้เจ้าหนี้จะต้องชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้เต็มจำนวนฝ่ายเดียว ส่วนหนี้ที่ลูกหนี้ต้องชำระแก่เจ้าหนี้ในจำนวนที่เท่ากัน ต้องกลายเป็นหนี้ตามแผนซึ่งต้องลูกลดหนี้ลงจำนวนมาก และขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปย่อมขัดกับหลักแห่งความยุติธรรม

ผู้บริหารแผนยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้องขอหักกลบลบหนี้ของเจ้าหนี้

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำแถลงว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเงินประกันผลงานที่เจ้าหนี้จะต้องคืนแก่ลูกหนี้นั้นมีเงื่อนไขและเงื่อนไขตามสัญญา และเจ้าหนี้ได้แสดงเจตนาขอปลดหลักประกันเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 จึงถือว่าเจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ที่ต้องคืนเงินประกันผลงานนับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2543 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ส่วนหนี้เงินค้ำก่อสร้างที่ลูกหนี้ส่งมอบงานให้เจ้าหนี้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 เจ้าหนี้จึงมีหนี้ที่ต้องชำระให้ลูกหนี้ตามเงื่อนไขเงื่อนไขเวลาเมื่อได้รับมอบงานแล้ว อันเป็นเวลาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเช่นเดียวกัน เจ้าหนี้จึงไม่สามารถที่จะหักกลบลบหนี้กับลูกหนี้ได้ตามมาตรา 90/33 แห่ง

พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 เนื่องจากหน้าที่จะหักกลบลบหนี้ต้องเป็นกรณีที่เจ้าหนี้และลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องซึ่งกันและกันในเวลาที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ไม่รวมถึงหนี้ที่มีเงื่อนไข เงื่อนไข และเจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการด้วย หากให้เจ้าหนี้นำหนี้ที่เป็นหนี้ลูกหนี้ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการมาหักกลบลบหนี้กันได้แล้ว จะทำให้เจ้าหนี้สามารถที่หักกลบลบหนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ซึ่งมาตรา 90/33 ได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ และไม่ได้กำหนดให้นำเอาหนี้ที่อยู่ในเงื่อนไขหรือเงื่อนไขมาหักกลบลบหนี้กันได้ อย่างเช่น มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 คำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ชอบแล้ว

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งกลับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการหักกลบลบหนี้ต่อไป

ผู้บริหารแผนอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้บริหารแผนว่า เจ้าหนี้จะนำหนี้ที่เป็นหนี้ลูกหนี้ในมูลหนี้ค่าจ้างก่อสร้างและมูลหนี้คืนเงินประกันผลงาน (PETENTION) มาหักกลบลบหนี้กับสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า การที่กฎหมายให้สิทธิเจ้าหนี้ขอหักกลบลบหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ตามมาตรา 90/33 นั้น เป็นระบบการจัดการทรัพย์สินในอันที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ที่จะนำหนี้ที่ตนมีภาระต้องชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้อยู่แล้วในเวลาศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไปหักกับหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ ในมาตรา 90/33 ที่บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้อาจใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ"

บทบัญญัติที่ว่า "เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มิคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ" ย่อมหมายถึงในเวลาที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ลูกหนี้และเจ้าหนี้ต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกัน มิได้หมายถึงช่วงระยะเวลาที่ลูกหนี้อยู่ในระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ฉะนั้น หนี้ที่เจ้าหนี้จะนำมาหักกลบลบหนี้ได้นั้น เจ้าหนี้ต้องเป็นหนี้ลูกหนี้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จึงนำหนี้ดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ได้ อย่างไรก็ตามถ้าเจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้หลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ และได้สิทธิเรียกร้องแก่ลูกหนี้ภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วเจ้าหนี้และลูกหนี้อาจสามารถนำหนี้ที่มีต่อกันมาหักกลบลบหนี้กันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 341 โดยหากเจ้าหนี้เป็นฝ่ายที่ขอหักกลบลบหนี้แล้วก็ย่อมทำได้โดยการแสดงเจตนาต่อผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน สำหรับคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ในมูลหนี้ค่าจ้างก่อสร้างหลังวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้อาจขอให้นำสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการมาหักกลบลบหนี้ในหนี้จำนวนนี้ได้ ส่วนที่เจ้าหนี้ขอชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างที่จะต้องจ่ายแก่ลูกหนี้ดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินช่วยเหลือการก่อสร้างจำนวน 478,124.60 บาท เป็นการที่เจ้าหนี้ขอให้นำหนี้ที่ตนต้องชำระแก่ลูกหนี้อันเกิดหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้จึงต้องแจ้งความประสงค์ในการขอหักกลบลบหนี้กับผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนแล้วแต่กรณี จะขอหักกลบลบหนี้ส่วนนี้โดยการแสดงเจตนาในชั้นขอรับชำระหนี้หาได้ไม่ สำหรับหนี้เงินประกันผลงานการก่อสร้างตามสัญญาให้เงินช่วยเหลือการก่อสร้าง ลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 ข้อ 2.3 ที่ระบุว่า "ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเงินไว้จำนวนร้อยละ 20 ของเงินช่วยเหลือที่เบิกในงวดใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินจากเงินค่างานก่อสร้างที่ส่งมอบใน 2 งวดสุดท้าย...ไว้เพื่อประกันผลงานของผู้รับจ้างจำนวนร้อยละ 2.5 ของมูลหนี้ค่างานก่อสร้างทั้งหมด..." ประกอบกับที่มีบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

แบบทำสัญญาให้ความช่วยเหลือการก่อสร้างฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 ระบุว่า ผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้รับจ้างขยายระยะเวลาก่อสร้างต่อไปเป็นครั้งที่สองเพื่อให้แล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคม 2543 ความในบันทึกฉบับนี้ข้อ 2 ระบุว่า ผู้ว่าจ้างตกลงผ่อนผันการหักเงินจากค่าางวดงานที่เบิกในเดือนกันยายน 2542 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการขยายเวลาครั้งแรกเป็นหักเฉลี่ย 4 งวด จากเงินค่าางวดที่เบิกในเดือนตุลาคม 2542 ถึงเดือนมกราคม 2543 ปรากฏว่าลูกหนี้ได้ก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่ขยายและได้ส่งมอบงานก่อสร้างงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2543 ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วปรากฏหลักฐานที่เจ้าหนี้ได้เสนอต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่ชัดเจนว่าเงินประกันผลงานก่อสร้างจำนวน 12,487,416.04 บาท เจ้าหนี้ได้หักจากเงินช่วยเหลือก่อสร้างในงวดงานใดงานหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด และมีจำนวนเงินที่หักไว้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการจำนวนเท่าใด กับจำนวนเงินค่าประกันที่ได้หักภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วมีจำนวนเท่าใด ดังนี้ เงินประกันค่าผลงานการก่อสร้างดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่สามารถแบ่งแยกจากกันได้ ในส่วนเงินวงประกันที่เจ้าหนี้ได้หักไว้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้อย่อมมีหนี้ที่จะต้องคืนเงินดังกล่าวแก่ลูกหนี้โดยมีเงื่อนไขอันเป็นคุณแก่เจ้าหนี้ที่ให้เจ้าหนี้อัดหน่วงเงินดังกล่าวไว้เป็นประกันผลงานการก่อสร้างเพื่อความชำรุดบกพร่องหลังรับมอบงานมาแล้ว 1 ปี ครั้นเจ้าหนี้ได้สละเงื่อนไขอันเป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว เจ้าหนี้จึงสามารถขอเอาเงินค่าประกันที่จะต้องคืนจำนวนดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ตนขอรับชำระหนี้ได้ ส่วนเงินประกันค่าก่อสร้างใดที่เจ้าหนี้หักไว้ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ก็มีใช้หนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้อย่อมไม่อาจมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ของเจ้าหนี้ได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/33 ที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการนำหนี้ที่เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้

ทั้งสองรายการมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้บริหารแผนผังขึ้นบางส่วน

อนึ่ง ศาลล้มละลายกลางยังมิได้มีคำสั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมชั้นคัดค้านคำสั่งของพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นการไม่ชอบด้วยข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ.2542 ข้อ 24 ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เจ้าหนี้มีสิทธิหักกลบลบหนี้เงินค้ำค่าประกันผลงานในจำนวนที่เจ้าหนี้ได้รับไว้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการมาหักกลบลบหนี้กับหนี้ของเจ้าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้ได้ในจำนวนที่เท่ากัน

(กุลพัชร อธิธรรมวินิจ-สมชาย พงษ์ธา-บรรหาร มูลทวี)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การหักกลบลบหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ (setoff in reorganization) เป็นการอนุญาตให้เจ้าหนี้สามารถขอหักหนี้ที่ตนเป็นหนี้ลูกหนี้ออกจากสิทธิเรียกร้องที่ตนขอรับชำระหนี้ได้ในจำนวนที่เท่ากัน (Mutual debts) ได้ การที่กฎหมายอนุญาตให้เจ้าหนี้หักกลบลบหนี้ได้เป็นการคุ้มครองให้เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้ หากไม่ให้มีการหักกลบลบหนี้แล้ว จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้อย่างรุนแรง กล่าวคือ เจ้าหนี้จะต้อง

จ่ายหนี้ที่ตนเป็นหนี้ลูกหนี้อยู่เต็มจำนวน ส่วนสิทธิเรียกร้องที่ตนขอรับชำระหนี้นั้น เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้เพียงบางส่วนอันเป็นส่วนเฉลี่ยเท่านั้น (In re Delaurentiis Entertainment Group. Inc., 963 F.2d 1269, 1277, (9th Cir. 1992) การหักกลบลบหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการจะทำได้ต่อเมื่อสิทธิเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้ในลักษณะอย่างเดียวกัน (same capacity) ทั้งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วเหมือนกัน (In re Davidovitch. 901 F.2d 1533, 1537 (10th Cir. 1990) ดังนั้น การหักกลบลบหนี้อาจจะทำได้ในมูลหนี้ซึ่งเกิดขึ้น 2 ช่วงด้วยกัน กล่าวคือ 1. หนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 2. หนี้ที่เกิดขึ้นหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หากว่าก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างเป็นหนี้กันเช่นนี้ หากศาลไม่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้อย่อมมีสิทธิขอหักกลบลบหนี้ได้ตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของเจ้าหนี้จะต้องได้รับความคุ้มครอง การที่จะพิจารณาว่าเจ้าหนี้สามารถหักกลบลบหนี้ได้หรือไม่จะต้องพิจารณาวันที่เกิดมูลหนี้เป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาวันที่เจ้าหนี้นำคำร้องขอหักกลบลบหนี้ (Braniff Airways v. Exxon, 814 F.2d 1030 (5th Cir. 1987) การขอหักกลบลบหนี้ในการฟื้นฟูกิจการกับหนี้ที่อาจขอรับชำระหนี้ได้ พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษในมาตรา 90/33 ว่า "ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการเป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มียุทธศาสตร์ให้ฟื้นฟูกิจการ เจ้าหนี้นั้นอาจใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ" จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวการที่หักกลบลบหนี้ได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 1. เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กล่าวคือ เจ้าหนี้มีสิทธิขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/27 วรรคหนึ่ง 2. เจ้าหนี้

เป็นหนี้ลูกหนี้อยู่ในเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ กฎหมายใช้เพียงคำว่า เจ้าหนี้ เป็นหนี้ลูกหนี้ หมายความว่า ได้มีการกระทำต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบเกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว แล้วมิได้กำหนดว่าหนี้ดังกล่าวต้องถึงกำหนดชำระด้วย เช่นนี้เจ้าหนี้จึงสามารถนำหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระมาขอหักกลบลบหนี้ได้ เมื่อได้ความว่าเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่างเป็นหนี้ซึ่งกันและกันในเวลาเวลาที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิขอให้นำหนี้ที่ตนจะต้องชำระไปหักจากสิทธิเรียกร้องที่ตนขอรับชำระหนี้ในจำนวนที่เท่ากันได้ เพราะเป็นหนี้ที่มีสิทธิต่อกองทรัพย์สินในลักษณะอย่างเดียวกัน แต่เจ้าหนี้จะนำสิทธิเรียกร้องที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ที่ตนมีต่อลูกหนี้ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหาได้ไม่ เพราะหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการย่อมได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากหนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการ ตามมาตรา 90/33 ที่ว่า "...เว้นแต่เจ้าหนี้จะได้สิทธิเรียกร้องมาภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ..." หมายความว่า หากเจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้มาภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะนำสิทธิเรียกร้องดังกล่าวไปหักกับหนี้ที่อาจขอรับชำระได้อันเป็นหนี้ซึ่งเกิดขึ้นก่อนศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหาได้ไม่ หนี้ที่เกิดขึ้นหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ในหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้หลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว หากว่าลูกหนี้ก็มีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหนี้อันเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเช่นเดียวกัน ถือว่าสิทธิเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายต่างก็เกิดขึ้นต่อกองทรัพย์สินขณะฟื้นฟูกิจการเหมือนกัน เช่นนี้แม้ว่ากฎหมายล้มละลายของไทยจะมีได้บัญญัติไว้ แต่ในการใช้กฎหมายฟื้นฟูกิจการของต่างประเทศซึ่งบัญญัติกฎหมายล้มละลายในเรื่องการหักกลบลบหนี้ไว้ทำนองเดียวกับกฎหมายไทย ศาลในต่างประเทศได้ตีความอนุญาตให้เจ้าหนี้มีสิทธิขอหักกลบลบหนี้ในหนี้ส่วนนี้ได้ (In re Alfar Dairy, 458 F.2d, 1258 (5th Cir.) ตัวอย่าง หลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว ลูกหนี้ได้ซื้อมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบในการผลิตแป้งมันจากเจ้าหนี้อันเป็นการกระทำในกรอบ

ธรรมดาการค้าขาย (ordinary course of business) และลูกหนี้ค้างชำระค่ามัน
ล่าปะหลัง ขณะเดียวกันลูกหนี้ก็ขายแบ่งมันให้แก่เจ้าหนี้ และเจ้าหนี้ค้างชำระค่าแบ่ง
มันด้วยเช่นนี้เมื่อเจ้าหนี้ถูกทวงหนี้ เจ้าหนี้ก็สามารถขอหักกลบลบหนี้ได้ ที่คำ
พิพากษานี้กล่าวว่า ในการขอหักกลบลบหนี้ในมูลหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งให้
ฟื้นฟูกิจการแล้วต้องกระทำต่อผู้ทำแผน (planner) หรือผู้บริหารแผน (plan
administrator) ก็เพราะว่าหลังจากศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้ว ผู้บริหารของลูก
หนี้หมดอำนาจในการจัดการกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายฯ มาตรา 90/20 วรรคหนึ่ง โดยจะมีผู้ทำแผนเป็นผู้จัดการทรัพย์สินแทนนับแต่
ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนตามพระราชบัญญัติล้ม
ละลายฯ มาตรา 90/25 และผู้บริหารแผนมีอำนาจในการจัดการทรัพย์สินแทนลูกหนี้
นับแต่ทราบคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน จนกระทั่งมีการยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตามพระ
ราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 90/59 และมาตรา 90/70 ตามแนวความคิดที่กล่าวมา
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าคำพิพากษาฎีกาของเราฉบับนี้ได้วินิจฉัยสอดคล้องและให้เหตุผล
ในทำนองเดียวกับกฎหมายและคำพิพากษาศาลสูงในต่างประเทศ เอื้อน ขุนแก้ว